

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4951/2538	นาย พันธุ์ศักดิ์ วงศ์วิวัฒนะ	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์	โจทก์
	นาย ชาญยุทธ บุญมี	โจทก์
	นาง ดวงดี เสนแสง กับพวก	ผู้ร้อง
	นาย คำ เสนแสง กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 296

แม้โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่3894ของจำเลยที่1กับพวกมาเพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่4911ซึ่งบุคคลภายนอกมีชื่อและนามสกุลเดียวกับจำเลยที่1เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยความผิดพลาดและศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วเท่ากับไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่3894ฟังไม่ได้ว่าผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินโฉนดเลขที่3894ได้จากการขายทอดตลาดศาลจึงไม่อาจให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่3894และจดทะเบียนโอนให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ได้

กรณี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันชำระเงิน 12,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย และ ค่าฤชาธรรมเนียม แต่ จำเลยทั้ง สอง ไม่

ชำระ โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3894 ซึ่ง เป็น ของ
จำเลย ที่ 1 กับพวก เพื่อ ขายทอดตลาด นำ เงินชำระหนี้ โดย โจทก์ ส่งมอบ สำเนา
โฉนด เลขที่ 4911 ซึ่ง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน โฉนด ที่ดิน มี ชื่อ และ นามสกุล ชำ กับ
จำเลย ที่ 1 ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็น หลักฐาน ประกอบการ ยึด ต่อมา เจ้า
พนักงาน บังคับคดีมี ประกาศ ขายทอดตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4911 ผู้ซื้อทรัพย์
ชื่อ ที่ดินแปลง ดังกล่าว จาก การ ขายทอดตลาด ได้ ชำระ ราคา และ ศาล ได้ มี
หนังสือ ถึงเจ้าพนักงาน ที่ดิน ให้ ออก ใบแทน โฉนด ที่ดิน เลขที่ 4911 แล้ว จด
ทะเบียนโอน ให้ แก่ ผู้ซื้อทรัพย์ แล้ว ต่อมา เจ้าพนักงาน บังคับคดี รายงาน ศาล ว่า
มี การ จดทะเบียน โอน โฉนด ที่ดิน ผิดพลาด และ เจ้าของ ที่ดิน โฉนด เลขที่
4911ได้ ฟ้องโจทก์ กับพวก ต่อ ศาลชั้นต้น ขอให้ เพิกถอน การ จดทะเบียน โอนคดี
ถึงที่สุด โดย ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา ให้ เพิกถอน การ จดทะเบียน โอนดังกล่าว
แล้ว ตาม คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 2233/2534 ของ ศาลชั้นต้นขอให้ ศาล สั่ง เจ้า
พนักงาน ที่ดิน ให้ ออก ใบแทน โฉนด ที่ดิน เลขที่ 3894และ จดทะเบียน โอน ให้
แก่ ผู้ซื้อทรัพย์ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง นัด พร้อมเพื่อ สอบถาม ว่า จะ คัดค้าน ประการ
ใด หรือไม่

จำเลย ที่ 1 และ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง ทั้ง สองเป็น เจ้าของรวม
ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894 จำเลย ที่ 1 และ ผู้ร้องทั้ง สอง เห็นว่า การ ขายทอด
ตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894 เป็น ไป โดยมีขอขอให้ เพิกถอน การ ขายทอด
ตลาด กับ ให้ยก คำขอ ของ เจ้าพนักงาน บังคับคดีที่ ขอให้ ออก ใบแทน โฉนด
ที่ดิน แปลง ดังกล่าว และ จดทะเบียน โอน ให้ แก่ผู้ซื้อทรัพย์ และ ดำเนินการ
บังคับคดี ให้ ถูกต้อง ตาม กฎหมาย ต่อไป

ผู้ซื้อทรัพย์ ยื่น คำคัดค้าน ว่า ผู้ซื้อทรัพย์ ได้ ซื้อ ที่ดินโฉนด เลขที่ 3894 จาก
การ ขายทอดตลาด ตาม คำสั่งศาล โดยสุจริต ย่อม ได้กรรมสิทธิ์ ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น เห็นว่า การ ดำเนินการ บังคับคดี เป็น ไป โดยมีชอบผู้ซื้อทรัพย์ ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894 ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี ยึด ไว้ อาศัย อำนาจ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 จึง มี คำสั่ง ให้ เพิกถอน การ บังคับคดี ที่ กระทำ มา หลังจากมี การ ยึด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894 ตำบล บวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ และ ให้ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ดำเนินการ บังคับคดีนับแต่ นั้น ต่อไป ให้ ถูกต้อง ตาม ที่ กฎหมาย บังคับ ไว้

ผู้ซื้อทรัพย์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิจารณา กลับ ให้ยก คำร้องขอ งจำเลย ที่ 1 และ ผู้ร้อง ทั้ง สอง แต่ ไม่ ตัด สิทธิ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ที่ จะ ขอรับ ส่วน ของ ตนที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ทรัพย์ ไป จาก ศาล ภายใน 5 ปี

จำเลย ที่ 1 และ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา วินิจฉัย ใน ชั้น นี้ ว่า ศาล จะ สั่งให้ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ดำเนินการ ออก ใบแทน โฉนด ที่ดิน เลขที่ 3894 ตำบล บวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ และ จดทะเบียน โอน ให้ แก่ ผู้ซื้อทรัพย์ ตาม คำขอ ของ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ หรือไม่เห็นว่า แม้ คดี นี้ โจทก์ จะ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดินโฉนด เลขที่ 3894 ของ จำเลย ที่ 1 กับพวก ดังกล่าว มา เพื่อ ขายทอดตลาดนำ เงิน ชำระหนี้ แก่ โจทก์ ก็ ตาม แต่ ด้วย ความผิด หลง เจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ ประกาศ ขายทอดตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4911 ตั้ง อยู่ ตำบล เดียว กันแต่ อยู่ ต่าง หมู่บ้าน กัน ซึ่ง บุคคลภายนอก มี ชื่อ และ นามสกุล เดียว กับจำเลย ที่ 1 เป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จน มี การ ขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ประมูล ได้ จาก การ ขายทอดตลาด และ มี การ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4911 ไป เป็น ของ ผู้ซื้อทรัพย์ แล้ว ภายหลัง ทายาท ของเจ้าของ

ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4911 ได้ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน การ จดทะเบียน โฉนดที่ดิน แปลง
ดังกล่าว คดีถึงที่สุด โดย ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา ให้ เพิกถอนการ จดทะเบียน
โฉนด สำหรับ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ตาม คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่2233/2534 ของ
ศาลชั้นต้น ผล ของ คำพิพากษา ย่อม ทำให้ การ ขายทอดตลาดที่ดิน แปลง ดัง
กล่าว เป็น อัน ตก ไป ปัญหา ว่าการ ขายทอดตลาด ดังกล่าวจะ ยัง คง มีผล สำหรับ
ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894 อีก หรือไม่ โดย ปรากฏว่าเจ้าพนักงาน บังคับคดี ไม่เคย มี
ประกาศ ขาย ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894 มา ก่อนทั้งที่ ดิน สอง แปลง ดังกล่าว แม้
ตั้ง อยู่ ใน ตำบล เดียว กัน แต่ อยู่ต่าง หมู่บ้าน กัน และ มี เนื้อที่ ต่างกัน มาก
กล่าว คือ ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3894 เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ส่วน ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 4911 เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา เมื่อ การ ขายทอดตลาดเกิด
ความผิด พลาด ทั้ง เลขที่ ของ โฉนด ที่ดิน จำนวน เนื้อที่ และ สถานที่ ตั้งทรัพย์สิน
เช่นนี้ ผล เท่ากับ ไม่มี การ ขายทอดตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3894แต่อย่างใด
กรณี ฟัง ไม่ได้ ว่า ผู้ซื้อทรัพย์สิน เป็น ผู้ประมูล ชื่อ ที่ดินโฉนด เลขที่ 3894 ได้ จาก
การ ขายทอดตลาด ดังนั้น ศาล จึง ไม่อาจดำเนินการ ให้ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ออก ใบ
แทน โฉนด ที่ดิน เลขที่ 3894และ จดทะเบียน โฉนด ให้ แก่ ผู้ซื้อทรัพย์สิน ตาม คำขอ
ของ เจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ ที่ ผู้ซื้อทรัพย์สิน อ้าง คำพิพากษา ศาลฎีกา มา ใน คำ
แก้ ฎีกา นั้นข้อเท็จจริง ไม่ ตรง กับ คดี นี้ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ไม่ต้อง
ด้วยความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 และ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ